

本節載列影響我們在中國的業務及營運所在行業的最重要法律及法規的概要。

關於線下業務的法規

關於玩具零售的法規

關於採購合同的法規

根據《中華人民共和國合同法》(全國人民代表大會(「全國人大」)於1999年3月15日採納並以主席令第15號頒佈及於1999年10月1日生效)，若合同目的因為標的物的質量未符合質量要求而無法實現，買方可拒絕接受標的物或終止合同。倘買方根據中國適用法律要求退還標的物或終止合同，賣方須就標的物承擔向買方支付退還相關費用及補償相關損失的風險。賣方須根據協定的質量要求交付標的物。若賣方制定有關標的物的質量規範，所交付的標的物須符合相關規範中的質量要求。倘未達到有關質量的條款，賣方須根據雙方訂立的協議承擔違約責任。

關於定價的法規

根據《中華人民共和國價格法》(全國人民代表大會常務委員會(「全國人民代表大會常務委員會」)於1997年12月29日頒佈並於1998年5月1日生效)，經營者定價應遵循公平、合法及誠實信用的原則。經營者不得有下列不正當價格行為：相互串通，操縱市場價格，損害其他經營者或消費者的合法權益；在依法降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂正常的生產經營秩序，損害國家利益或者其他經營者的合法權益；捏造、散佈漲價信息，哄抬價格，推動商品價格過高上漲；利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易；提供相同商品或者服務，對具有同等交易條件的其他經營者實行價格歧視；採取抬高等級或者壓低等級等手段收購、銷售商品或者提供服務，變相提高或者壓低價格；違反法律、法規的規定牟取暴利；或法律、行政法規禁止的其他不正當價格行為。經營者有任何不正當價格行為的，責令改正，沒收其違

法所得，處相當於違法所得五倍以下罰款；若無違法所得，處以警告並可以並處罰款；情節嚴重的，責令暫停營業進行整頓，或工商行政部門吊銷營業執照；或根據其他相關中國適用法律須給予相關不正當價格行為處分或處罰令的，相關法律同樣適用，經營者須遵守相關法律。

關於消費者保護的法規

《中華人民共和國消費者權益保護法》(「《中華人民共和國消費者保護法》」，全國人大常委會於**1993年10月31日**通過並於**2013年10月25日**最新修訂)載有經營者與消費者進行交易的行為守則，包括但不限於：(i)商品及服務應符合《中華人民共和國產品質量法》及其他相關法律法規；(ii)關於商品及服務以及該等商品及服務的質量及使用的準確信息；(iii)根據相關國家法規、商業慣例或應消費者要求向消費者出具購物發票憑證或服務單據；(iv)保證商品或服務的實際質量及功能與廣告數據、產品說明、實物樣品或其他方式表明的商品或服務質量狀況相符；(v)承擔維修、更換、退款責任或根據國家法規或與消費者的任何協議規定的其他責任；及(vi)不設定對消費者不合理或不公平的條件，或免除其損害消費者合法權益時的民事責任的條件。

關於產品質量與責任的法規

《中華人民共和國產品質量法》(2018修正)(「《中華人民共和國產品質量法》」)訂明規管產品責任的主要法律條文，該法律由全國人大常委會於**1993年2月22日**頒佈，於**1993年9月1日**生效並於**2018年12月29日**最新修訂及生效。《中華人民共和國產品質量法》適用於中國境內的所有產品生產及銷售活動，生產者及銷售者須根據《中華人民共和國產品質量法》承擔產品質量責任。生產者及銷售者違反《中華人民共和國產品質量法》的任何法律條文，可處以罰款，暫停營業，沒收非法生產或銷售的任何產品及所得收入，或吊銷營業執照；情節嚴重的，須承擔刑事責任。消費者或者其他受害人因產品缺陷造成人身、財產損害的，可以向銷售者要求賠償，也可以向生產者要求賠償。屬於生產者責任的，銷售者賠償後，有權向生產者追償。屬於銷售者責任的，生產者賠償後，有權向銷售者追償。

根據《中華人民共和國侵權責任法》(全國人大常委會於**2009年12月26日**頒佈並於**2010年7月1日**生效)，因產品存在缺陷造成他人人身、財產損害的，

生產者應當承擔責任賠償損失。因銷售者的過錯使產品存在缺陷，造成財產損害、他人人身損害的，銷售者應承擔責任賠償損失。銷售者不能指明缺陷產品的生產者也不能指明缺陷產品的供貨者的，銷售者應承擔侵權責任。被侵權人可以向產品的生產者請求賠償，也可以向產品的銷售者請求賠償。產品缺陷由生產者造成的，銷售者賠償後，有權向生產者追償。因銷售者的過錯使產品存在缺陷的，生產者賠償後，有權向銷售者追償。產品投入流通後發現存在缺陷的，生產者、銷售者應當及時採取警示、召回等補救措施。未及時採取補救措施或者補救措施不力造成損害的，生產者或銷售者應當承擔侵權責任。生產者或銷售者明知產品存在缺陷但拒絕停止經營活動，造成他人死亡或者健康嚴重損害的，被侵權人或其繼承人有權在法律允許範圍內請求相應的懲罰性賠償或其他補償。

本公司亦須遵守與業務有關的國家標準，如GB/T 26701-2011、GB6675-2014、GB/T 16716.1-2018、GB 38507-2020等。國家市場監督管理局(原中華人民共和國國家品質監督檢驗檢疫總局)下屬國家標準委員會發佈了一系列通則。於2011年5月6日發佈並於2016年1月1日實施的《玩具國家標準—GB6675-2014》是對玩具行業的強制規定。於2020年3月4日發佈並於2021年4月1日實施的GB 38507-2020《油墨中可揮發性有機化合物(VOCs)含量的限值》是對有關經營者的強制規定。此外，其他推薦規定包括於2011年6月16日發佈並於2011年12月1日實施的GB/T 26701-2011《模型產品通用技術要求》以及於2018年12月28日發佈並於2018年12月28日實施的GB/T 16716.1-2018《包裝與環境第1部分：通則》。

關於不正當競爭的法規

《中華人民共和國反不正當競爭法》(2019修正)(「《中華人民共和國反不正當競爭法》」，全國人大常委會於1993年9月2日頒佈並於2019年4月23日最新修訂並生效)制止經營者的不正當競爭行為。根據《中華人民共和國反不正當競爭法》，經營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫：擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識；擅自使用他人有一定影響的企業名稱(包括簡稱、字號等)、社會組織名稱(包括簡稱等)、姓名(包括筆名、藝名、譯名等)；擅自使用

他人有一定影響的域名主體部分、網站名稱、網頁等；及其他足以引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫的混淆行為。經營者實施混淆行為的，由監督檢查部門責令停止違法行為，沒收違法商品。違法經營額超過人民幣**50,000**元的，可以並處違法經營額五倍以下的罰款；沒有違法經營額或違法經營額不足人民幣**50,000**元的，可以並處人民幣**250,000**元以下的罰款；情節嚴重的，吊銷營業執照。

經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。經營者對其商品作虛假或者引人誤解的商業宣傳，或者通過組織虛假交易等方式幫助其他經營者進行虛假或者引人誤解的商業宣傳的，由主管監督檢查部門責令停止違法行為，處人民幣**200,000**元以上人民幣**1,000,000**元以下的罰款；情節嚴重的，處人民幣**1,000,000**元以上人民幣**2,000,000**元以下的罰款，可以吊銷營業執照。經營者屬於發佈虛假廣告的，依照《中華人民共和國廣告法》的規定處罰。

關於廣告的法規

根據《中華人民共和國廣告法》（**2018**修正）（全國人大常委會於**1994**年**10**月**27**日頒佈並於**2018**年**10**月**26**日最新修訂並生效），廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者。發佈虛假廣告的，責令廣告主停止發佈廣告，在相應範圍內消除不利影響，處廣告費用三倍以上五倍以下的罰款，廣告費用無法計算或者明顯偏低的，處人民幣**200,000**元以上人民幣**1,000,000**元以下的罰款；兩年內有三次以上違法行為或者其他嚴重情節的，處廣告費用五倍以上十倍以下的罰款，廣告費用無法計算或者明顯偏低的，處人民幣**1,000,000**元以上人民幣**2,000,000**元以下的罰款，可以吊銷營業執照，並撤銷廣告審查批准文件、一**(1)**年內不受理其廣告審查申請。發佈虛假廣告，欺騙、誤導消費者，使購買商品或者接受服務的消費者的合法權益受到損害

的，由廣告主依法承擔民事責任。廣告經營者、廣告發佈者不能提供廣告主的真實名稱、地址及有效聯繫方式的，消費者可以要求廣告經營者、廣告發佈者先行賠償。關係消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告，造成消費者損害的，其廣告經營者、廣告發佈者、廣告代言人應當與廣告主承擔連帶責任。並非上文所述廣告的廣告經營者、廣告發佈者、廣告代言人明知或者應知廣告虛假仍設計、製作、代理、發佈或者作推薦、證明的，應當與廣告主承擔連帶責任。

關於貨物進出口的法規

全國人大常委會於**1994年5月12日**頒佈《中華人民共和國對外貿易法》(**2016修正**)([《中華人民共和國對外貿易法》])，於**2016年11月7日**最新修訂並於同日生效。根據《中華人民共和國對外貿易法》，國家准許貨物與技術的自由進出口，但法律、行政法規另有規定的除外。根據《中華人民共和國對外貿易法》的規定，國家基於任何特定原因，可限制或者禁止有關貨物、技術的進口或者出口。進出口屬於禁止進出口的貨物的，或者未經許可擅自進出口屬於限制進出口的貨物的，由海關依照有關法律、行政法規的規定處理、處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

《對外貿易經營者備案登記辦法》(**2019修正**)(中國商務部([**商務部**]))於**2004年6月25日**頒佈並於**2019年11月30日**修訂及生效)規定，從事貨物進出口或者技術進出口的企業應向國務院主管對外貿易的相關部門辦理備案登記，但法律、行政法規或國務院主管對外貿易的相關部門規定不需要備案登記的除外。未按規定辦理備案登記的，主管海關部門不予辦理貨物或技術進出口的報關驗放手續。

根據《中華人民共和國海關法》(**2017修正**)(全國人大常委會於**1987年1月22日**頒佈，於**2017年11月4日**最新修訂並於**2017年11月5日**生效)，從事貨物進出口的企業在辦理報關手續時，可自行辦理報關登記手續，也可委託報關企業辦理報關手續。

關於玩具進出口的法規

《進出口玩具檢驗監督管理辦法》(2018修訂)由中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局於2009年3月2日頒佈，海關總署分別於2018年4月28日、2018年5月29日及2018年11月23日修訂，並分別於修訂當日生效。進口玩具按照中國國家技術規範的強制要求實施檢驗。出口玩具按照輸入國家或者地區的技術法規及標準實施檢驗，如貿易雙方約定的技術要求高於技術法規及標準的，按照約定要求實施檢驗。輸入國家或者地區的技術法規及標準無法明確規定的，按照中國國家技術規範的強制性要求實施檢驗。政府間以簽訂協議的，應當按照協議規定的要求實施檢驗。進口玩具報檢時，除按照《出入境檢驗檢疫報檢規定》提供相關材料外，還需提供產品質量安全符合性聲明。出口玩具首次報檢時，還應當提供玩具實驗室出具的檢測報告以及海關總署規定的其他材料。

關於出版物零售的法規

根據《出版物市場管理規定》(國家新聞出版廣電總局及商務部於2016年5月31日頒佈並於2016年6月1日生效)，國家對出版物批發、零售依法實行許可制度。「出版物」指圖書、報紙、期刊、音像製品、電子出版物，「零售」指經營者直接向消費者銷售出版物。從事出版物批發、零售活動的單位及個人憑出版物經營許可證開展出版物批發、零售活動；未經許可，任何單位及個人不得從事出版物批發、零售活動。

關於門店的法規

關於物業租賃的法規

根據《商品房屋租賃管理辦法》(住房和城鄉建設部於2010年12月1日頒佈並於2011年2月1日生效)，房屋租賃合同訂立三十日內，房屋租賃當事人應當到租賃房屋所在地直轄市、市、縣人民政府建設(房地產)主管部門辦理房屋租賃登記備案。房屋租賃登記備案內容發生變化、續租或者租賃終止的，

當事人應當在三十日內，到原租賃登記備案的部門辦理房屋租賃登記備案的變更、延續或者註銷手續。未根據規定按時辦理登記備案的，由中國直轄市、市、縣人民政府建設(房地產)主管部門責令期限改正；個人逾期不改正的，可處以人民幣1,000元以下罰款；單位逾期不改正的，處以人民幣1,000元以上人民幣10,000元以下罰款；根據《最高人民法院關於審理城鎮房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》，有關租賃仍具效力及約束力。

有關消防的法規

《中華人民共和國消防法》(2019修正)(「《中華人民共和國消防法》」)由全國人大常委會於1998年4月29日頒佈，隨後於2008年10月28日修訂，於2019年4月23日最新修訂並生效。根據《中華人民共和國消防法》及中國其他相關法律法規，縣級以上地方人民政府應急管理部門對行政區域內的消防工作實施監督管理，並由本級人民政府消防救援機構負責實施。公眾聚集場所在投入使用、營業前，建設單位或者使用單位應當向場所所在地的縣級以上地方人民政府消防救援機構申請消防安全檢查；未經消防安全檢查或者經檢查不符合消防安全要求的，不得投入使用、營業。違反上述規定的，由住房和城鄉建設主管部門或消防部門根據其各自的權力責令停止施工或使用或中止生產或經營，並處人民幣30,000元以上人民幣300,000元以下罰款。

舉辦大型群眾性活動，承辦人應當依法向公安機關申請安全許可，制定滅火和應計疏散預案，明確消防安全責任分工，確定消防安全管理人員，保持消防設施及消防器材配置齊全、完好有效，保證疏散通道、安全出口、疏散指示標誌、應急照明及消防車通道符合技術標準及消防管理規定。

有關公眾聚集場所衛生的法規

《公共場所衛生管理條例》(2019修正)由國務院於1987年4月1日頒佈，於2019年4月23日最新修訂並生效。《公共場所衛生管理條例實施細則》(2017修正)由衛生部於2011年3月10日頒佈，國家衛生和計劃生育委員會於2017年12月26日最新修訂並於該日生效。上述條例對除公園、體育場(館)及公共交通工具外的所有公共場所實行「衛生許可證」制度，商場(店)及飯館申請營業執照後，須向縣級以上地方衛生行政部門取得公眾聚集場所衛生許可證，方可營業。

關於拍賣的法規

根據《中華人民共和國拍賣法》(2015修正)(「《中華人民共和國拍賣法》」，全國人大常委會於1996年7月5日頒佈，於2015年4月24日最新修訂)、商務部於2015年10月28日頒佈及於2019年11月30日最新修訂的《拍賣管理辦法》(2015修正)，中國拍賣相關法律批准的從事非文物拍賣的企業應當具備有人民幣1百萬元以上的註冊資本及有足夠數量的專業人員(至少一名拍賣師)等條件。拍賣活動應當由持有合資格證書的拍賣師主持。國內拍賣企業申請從事拍賣業務，應當先經所在地省、自治區或直轄市拍賣主管部門審查；業務不涉及文物拍賣的外商投資企業可直接向國家市場監督管理總局地方機構註冊登記，後憑註冊登記批准證書向商務部地方機構申請頒發拍賣經營許可證書，方可從事拍賣業務。未經審批及註冊從事拍賣業務的企業，由工商行政部門予以取締，沒收違法所得，並可以處違法所得一倍以上五倍以下的罰款。

關於知識產權的法規

關於著作權及計算機軟件的法規

中國是一些主要國際著作權保護公約的締約國，並於1992年10月簽署《保護文學藝術作品的伯爾尼公約》、1992年10月簽署《世界版權公約》及2001年12月加入世界貿易組織時簽署《與貿易有關的知識產權協議》。《中華人民共

和國著作權法》(2020修訂)(「《中華人民共和國著作權法》」，全國人大常委會於1990年9月7日頒佈，於2001年10月27日修訂，於2020年11月11日最新修訂，並將於2021年6月1日生效)訂明，中國公民、法人或其他組織應當在其作品(不論是否發表)中享有著作權，其中包括文學、藝術、自然科學、社會科學、工程技術及計算機軟件等作品。《中華人民共和國著作權法》旨在鼓勵創作及傳播有利於社會主義精神文明及物質文明建設的作品，促進中國文化的發展與繁榮。使用他人作品應當同著作權人訂立授權使用合同，《中華人民共和國著作權法》規定可以不經授權的除外。授權使用合同包括下列主要內容：授權使用的權利種類；授權使用的權利是專有使用權或者非專有使用權；授權使用的地域範圍、期間；付酬標準及辦法；違約責任；及雙方認為必要的其他內容。根據《中華人民共和國著作權法實施條例》(2013修訂)(由國務院於2002年8月2日頒佈，於2013年1月30日最新修訂，並於2013年5月1日生效)，授權使用的權利是專有使用權的，應當採取書面形式，但是報社、期刊社刊登作品除外。與著作權人訂立專有授權使用合同、轉讓合同的，可向著作權行政管理部門備案。

國家版權局於2002年2月20日頒佈並生效的《計算機軟件著作權登記辦法》(「《軟件著作權辦法》」)規管軟件著作權登記、軟件著作權專有授權合同及轉讓合同登記。國家版權局為主管全國軟件著作權登記工作的政府部門，認定中國版權保護中心(「中國版權保護中心」)為軟件登記機構，中國版權保護中心向同時符合《軟件著作權辦法》及《計算機軟件保護條例》(2013修訂)規定的計算機軟件著作權申請人授出登記證書。

於2013年1月1日生效的《最高人民法院關於審理侵害信息網絡傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定》訂明，網絡用戶或網絡服務提供者未經授權，提供權利人享有信息網絡傳播權的作品、表演、錄音錄像製品，除法律、行政法規另有規定外，人民法院應當認定該網絡用戶或網絡服務提供者構成侵害信息網絡傳播行為。

關於商標的法規

商標受《中華人民共和國商標法》(2019修正)(「《中華人民共和國商標法》」)，由全國人大常委會於1982年8月23日頒佈，隨後分別於1993年2月22日、2001年10月27日及2013年8月30日修訂，於2019年4月23日最新修訂，並於2019年11月1日實施)及《中華人民共和國商標法實施條例》(2014修訂)(國務院於2002年8月3日採納，隨後於2014年4月29日修訂，於2014年5月1日生效)保護。在中國，註冊商標包括商品商標、服務商標、集體商標及證明商標。

商標註冊由國家知識產權局商標局處理，所授出的註冊商標自註冊之日起為期十年。如註冊商標在有效期限屆滿後需要使用，商標每十年可予重續一次。註冊重續申請應在有關期限屆滿前12個月內提出。商標註冊人可以通過簽訂商標使用授權合同將其註冊商標授權給另一方。商標授權協議必須在商標局備案予以記錄。授權人應當監督使用其商標的商品的質量，而被授權人應當保證商品的質量。被授權人應當在使用該註冊商標的商品上表明授權人的名稱及商品產地。就商標而言，《中華人民共和國商標法》在商標註冊方面採取「先到先得」的原則。如已提交註冊申請的商標與已經註冊或經初步審批的其他商標相同或者近似並用於同類商品或服務，其註冊申請商標可能會被拒絕。任何申請商標註冊的人士不得損害他人首先獲得的現有權利，也不得提前註冊已經被另一方使用且通過該另一方的使用已經獲得「足夠程度聲譽」的商標。

關於專利的法規

根據《中華人民共和國專利法》(2020修訂)(「《中華人民共和國專利法》」)，全國人大常委會於1984年5月12日頒佈，於2020年10月17日最新修訂，並將於2021年6月1日生效)及《中華人民共和國專利法實施細則》(2010修訂)(國務院於2001年6月15日頒佈，於2010年1月9日最新修訂，並於2010年2月1日生效)，國務院專利行政部門負責管理全國的專利事宜。省、自治區或直轄市的專利行政部門負責其管轄區內的專利管理工作。《中華人民共和國專利法》及其實施細則訂明「發明」、「實用新型」及「設計」三類專利。自申請之日起，發明專

利有效期為二十年，而設計專利及實用新型專利的有效期則為十年。專利權人應當自被授予專利權的當年開始繳納年費。中國專利制度採用「先到先得」原則，即多於一人為同一項發明申請專利時，專利將授予首先提交申請者。任何第三方用戶必須取得專利所有人的同意或適當授權才能使用該專利。否則，使用構成侵犯專利權的行為。

關於域名的法規

工業和信息化部(「工業和信息化部」)於2017年8月24日頒佈《互聯網域名管理辦法》(「《域名管理辦法》」)，其於2017年11月1日生效。根據《域名管理辦法》，在境內設立域名根服務器及域名根服務器運行機構、域名註冊管理機構和域名註冊服務機構的，應當取得工業和信息化部或者省、自治區、直轄市通信管理局的許可。域名服務遵循「先申請先註冊」的原則。域名註冊申請者應當提供域名持有者真實、準確、完整的身份信息等信息等域名註冊信息。從事網絡信息服務的任何人都應當按照法律法規及通信管理局的相關規定使用域名，不得使用域名開展任何違法行為。

關於商業秘密的法規

《中華人民共和國反不正當競爭法》設立規定保護商業秘密。經營者不得實施下列侵犯商業秘密的行為：以盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子侵入或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密；披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密；違反保密義務或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密；或教唆、引誘、幫助他人違反保密義務或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，獲取、披露、使用或者允許他人使用權利人的商業秘密。經營者侵犯商業秘密的，由監督檢查部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處人民幣100,000元以上人民幣1百萬元以下的罰款；情節嚴重的，處人民幣500,000元以上人民幣5百萬元以下的罰款。

關於互聯網業務的法規

關於增值電信服務的法規

《中華人民共和國電信條例》(2016修訂)(「**《電信條例》**」，國務院於2000年9月25日頒佈，於2014年7月29日修訂，於2016年2月6日最新修訂並生效)訂明監管中國電信服務提供者的框架。《電信條例》將電信服務分類為基本電信服務及增值電信服務。《電信條例》規定電信服務提供者須於開始營業前取得經營許可證。根據《電信業務分類目錄》(2015年版)(由信息產業部「**信息產業部**」(為工業和信息化部前身)於2015年12月28日頒佈，工業和信息化部於2019年6月6日修訂)，通過網絡服務及電子數據交換服務提供信息屬於增值電信服務類別。

《互聯網信息服務管理辦法》(2011修訂)(「**《互聯網管理辦法》**」，國務院於2000年9月25日頒佈，於2011年1月8日修訂並生效)列明提供有關互聯網信息服務的指引。互聯網管理辦法將互聯網信息服務分類為商業互聯網信息服務及非商業互聯網信息服務。商業互聯網信息服務提供者須自有關電信主管部門獲得ICP許可證。

根據《電信業務經營許可管理辦法》(2017修訂)(「**《電信管理辦法》**」，工業和信息化部於2017年7月3日頒佈，於2017年9月1日生效)，增值電信服務的經營者必須自工業和信息化部或其省級機構取得增值電信業務經營許可證。電信經營者應當按照經營許可證所載明的電信業務種類，在規定的業務範圍內，按照經營許可證的規定經營電信業務。此外，持有電信業務經營許可證的電信經營者應當在每年的第一季度通過官方平台向原發證機關報送相關年檢資料。電信經營者未經批准從事電信業務及業務範圍以外的業務的，由國務院信息產業主管部門或省、自治區、直轄市電信管理機構沒收違法所得，處違法所得三倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足人民幣

50,000元的，處人民幣100,000元以上人民幣1百萬元以下罰款；情節嚴重的，責令停業整頓。

互聯網文化活動法規

2011年2月17日，文化部(文化旅遊部的前身)公佈《互聯網文化管理暫行規定》(「**互聯網文化管理規定**」)，該規定於2017年12月最新修訂。互聯網文化管理規定要求從事「互聯網文化活動」的ICP提供者取得文化旅遊部頒發的網絡文化經營許可證。「互聯網文化活動」一詞主要包括在線傳播互聯網文化產品(如藝術品及動漫、音像產品、遊戲產品、演出劇(節)目等)以及製作、複製、進口、出版和廣播互聯網文化產品。

2013年8月12日，文化部公佈《關於實施〈網絡文化經營單位內容自審管理辦法〉的通知》。根據該通知，文化產品或服務的提供者在向公眾提供前，應當事先審核，審核程序應當由取得相關內容審核證書的人員實施。

於2019年5月，文化旅遊部辦公廳發佈《關於調整〈網絡文化經營許可證〉審批範圍進一步規範審批工作的通知》(「**調整審批範圍通知**」)，當中引述《文化和旅遊部職能配置、內設機構和人員編制規定》，並重申文化旅遊部不再承擔網絡遊戲行業的管理及監督責任，而經調整的網絡文化經營許可證審批範圍包括網絡音樂、網絡遊戲及節目、網絡表演、網絡藝術品、網絡動漫和展覽、比賽活動。在上述產品中，網絡藝術品指藝術創作者通過數字化手段創作，通過網絡傳播，具有一定藝術價值和審美意義的互聯網文化產品。網絡動漫指通過網絡傳播的閃客動畫(Flash動畫)、在線漫畫等互聯網文化產品。

關於網絡交易及電子商務的法規

全國人大常委會於2018年8月31日頒佈《中華人民共和國電子商務法》(「**中華人民共和國電子商務法**」)，該法律於2019年1月1日生效。根據《中華人民共和國電子商務法》，電子商務指通過互聯網等信息網絡銷售商品或者提供服務的經營活動。《中華人民共和國電子商務法》適用於：(i)電子商務平台經營者，即在電子商務中為交易雙方或者多方提供網絡經營場所、交易撮合、信息發佈等服務，供交易雙方或者多方獨立開展交易活動的法人或者非法人組織；(ii)平台內經營者，即通過電子商務平台銷售商品或者提供服務的電子商務經

營者；及(iii)通過自建網站、其他網絡服務銷售商品或者提供服務的電子商務經營者。《中華人民共和國電子商務法》也訂明有關電子商務合同、糾紛解決、電子商務發展以及電子商務法律責任的規定。電子商務經營者應當依法辦理市場主體登記並取得相關行政許可。

根據國家市場監督管理總局於2014年1月26日頒佈並於2014年3月15日生效的《網絡交易管理辦法》(「**網絡交易管理辦法**」)，在中國境內透過互聯網銷售商品或提供服務，應當遵守中國法律、法規及《網絡交易管理辦法》的規定。從事網絡交易的經營者(「**網絡交易經營者**」)，應當依法辦理工商登記。網絡交易經營者向消費者銷售商品或者提供服務，應當遵守《中華人民共和國消費者保護法》和《中華人民共和國產品質量法》等法律、法規、規章的規定。網絡交易經營者不得以不正當競爭方式損害其他經營者的合法權益或擾亂社會經濟秩序，或不得利用網絡技術手段、媒體或其他方式，從事下列不正當競爭行為：

- (1) 擅自使用知名網站特有的域名、名稱及／或標識或者使用與知名網站近似的域名、名稱及／或標識，將其自身網站與他人知名網站相混淆，造成消費者誤認；
- (2) 擅自使用、偽造政府部門或者社會團體電子標識，進行引人誤解的虛假宣傳；
- (3) 以虛擬物品為獎品進行抽獎式的有獎銷售，虛擬物品在網絡市場約定金額超過法律法規允許的限額；
- (4) 以虛構交易、刪除不利評價等形式，為自己或他人提升商業信譽或信用地位；
- (5) 以交易達成後違背事實的惡意評價損害競爭對手的商業信譽或信用地位；及
- (6) 法律、法規界定的其他不正當競爭行為。

根據《網絡交易管理辦法》，網絡交易經營者向消費者銷售商品或者提供服務，應當向消費者提供經營地址、聯繫方式、商品或者服務的數量和質量、價款或者費用、履行期限及方式、支付形式、退換貨方式、安全注意事項及風險警示、民事責任等信息。網絡交易經營者亦須採取安全保障措施確保交易安全可靠，並按照承諾提供商品或者服務。網絡交易經營者銷售商品，消費者有權自收到商品之日起七日內無理由退貨，但下列商品除外：

- (1) 消費者定作的；
- (2) 鮮活易腐的；
- (3) 在線下載或者消費者拆封的音像製品、計算機軟件等數字化商品；及
- (4) 交付的報紙、期刊。

除前段所列商品外，其他根據商品性質並經消費者在購買時確認不宜退貨的商品，不適用無理由在特定時間內退貨。

消費者退貨的商品應當完好。網絡交易經營者應當自收到退回商品之日起七日內返還消費者支付的商品價款。退回商品的運費由消費者承擔；網絡商品經營者與消費者另有約定的，按照約定執行。

關於移動互聯網應用程序信息服務的法規

除上述《電信條例》及其他法規外，移動互聯網應用程序(「**應用程序**」)及互聯網應用商店受國家互聯網信息辦公室(「**國家互聯網信息辦公室**」)於2016年6月28日頒佈並於2016年8月1日生效的《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》(「**《應用程序規定》**」)專門規管。根據《應用程序規定》，應用程序信息服務提供者應當嚴格落實信息安全管理責任，履行特定義務，包括但不限於按照「後台實名，前台自願」的原則對註冊用戶進行基於移動電話號碼等真實身份信息認證，建立健全用戶信息安全保護機制，保障用戶在安裝或使用過程中的知情權及選擇權，尊重及保護知識產權以及記錄用戶日誌信息並保存六十日。

此外，工業和信息化部於2016年12月16日頒佈《移動智能終端應用軟件預置和分發管理暫行規定》(「《移動應用暫行規定》」)，該規定於2017年7月1日生效。《移動應用暫行規定》訂明(其中包括)，互聯網信息服務提供者應確保除基本功能軟件(即保障移動智能終端硬件及操作系統正常運行的應用軟件)之外的移動應用程序及附屬資源文件、配置文件及用戶數據文件也應能夠被方便卸載。

關於信息安全及隱私保護的法規

《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》(2011修訂)(公安部於1997年12月16日頒佈，國務院於2011年1月8日修訂並生效)禁止利用互聯網危害國家安全、洩露國家秘密，侵犯國家的、社會的、集體的利益及公民的合法權益，從事違法犯罪活動。互聯網業務經營者未履行辦法所載明的責任，可以吊銷相關電信業務經營許可證，關閉網站，處以人民幣15,000元以下罰款。

於2016年11月7日，全國人大常委會頒佈《網絡安全法》，該法於2017年6月1日生效。根據《中華人民共和國網絡安全法》，網絡運營者開展經營及服務活動，必須遵守法律、法規，履行網絡安全保護義務。通過網絡提供服務，應當依照法律、法規的規定及國家標準的強制性要求，採取技術措施及其他必要措施，保障網絡安全、穩定運行，有效應對網絡安全事件，防範網絡違法犯罪活動，維護網絡資料的完整性、保密性及可用性，網絡運營者不得收集與其提供的服務無關的個人信息，不得違反法律的規定及雙方的約定收集、使用個人信息，關鍵信息基礎設施的運營者在中國境內運營中收集及產生的個人信息及重要數據應當在境內存儲。關鍵信息基礎設施的運營者採購網絡產品和服務，可能影響國家安全的，應當通過國家安全審查。網路運營者違反上述規定，由有關主管部門責令改正，給予警告，或處以不同罰款。

於2012年12月28日，全國人大常委會頒佈《關於加強網絡信息保護的決定》，以加強對互聯網上信息安全及私隱的法律保護。網絡服務提供者應當加強對其用戶發佈的信息的管理，發現法律、法規禁止發佈或者傳輸的信息的，應當立即停止傳輸該信息，採取消除等處置措施，保存有關記錄，並向有關

主管部門報告。於**2013年7月16日**，工業和信息化部頒佈《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》，該規定於**2013年9月1日**生效，以規管在中國境內提供電信服務及互聯網信息服務過程中收集、使用用戶個人信息的活動。電信業務經營者、互聯網信息服務提供者及其工作人員對在提供服務過程中收集、使用的用戶個人信息應當嚴格保密，不得洩露、篡改或者毀損，不得出售或者非法向他人提供。

於**2011年12月29日**，工信部頒佈《規範互聯網信息服務市場秩序若干規定》（「《互聯網信息服務市場規定》」），該規定於**2012年3月15日**生效。《互聯網信息服務市場規定》規定，未經用戶同意，互聯網信息服務提供者不得收集與用戶相關、能夠單獨或者與其他信息結合識別用戶的信息（以下簡稱「用戶個人信息」），不得將用戶個人信息提供給他人，但是法律、行政法規另有規定的除外。《互聯網信息服務市場規定》亦規定，互聯網信息服務提供者應當妥善保管用戶個人信息。互聯網信息服務提供者違反上述法規，由電信管理機構依據職權處以警告，可以並處人民幣**10,000元**以上人民幣**30,000元**以下的罰款，向社會公告。

關於展會的法規

國務院於**2007年9月14日**頒佈《大型群眾性活動安全管理條例》，該條例於**2007年10月1日**生效。法人或者其他組織（「**承辦者**」）面向社會公眾舉辦參加人數預計達到**1,000人**或以上的展覽、展銷活動，承辦者應當制定安全工作方案。大型群眾性活動安全工作方案包括下列內容：活動的時間、地點、內容及組織方式；安全工作人員的數量、任務分配及識別標誌；活動場所消防安全措施；活動場所可容納的人員數量以及活動預計參加人數；治安緩衝區域的設定及其標識；入場人員的票證查驗及安全檢查措施；車輛停放及疏導措施；現場秩序維護、人員疏導措施；以及應急救援預案。

展覽或展銷活動的預計參加人數在**1,000人**以上**5,000人**以下的，由活動所在地縣級人民政府公安機關實施安全許可；預計參加人數在**5,000人**以上的，由活動所在地設區的市級人民政府公安機關或者直轄市人民政府公安機關實施安全許可；跨省、自治區、直轄市舉辦展覽或展銷活動的，由國務院公安部

門實施安全許可。承辦者應當在活動舉辦日的**20**日前提出安全許可申請，申請時，應當提交下列材料：承辦者合法成立的證明以及安全責任人的身份證明；大型群眾性活動方案及其說明，兩個或者兩個以上承辦者共同承辦大型群眾性活動的，還應當提交聯合承辦的協議；大型群眾性活動安全工作方案；以及活動場所管理者同意提供活動場所的證明。按照法律、行政法規的規定，有關主管部門對大型群眾性活動的承辦者有資質、資格要求的，還應當提交有關資質、資格證明。

承辦者未經許可擅自變更大型群眾性活動的時間、地點、內容或者擴大大型群眾性活動的舉辦規模的，處人民幣**10,000**元以上人民幣**50,000**元以下罰款；有違法所得的，沒收違法所得。未經公安機關安全許可的大型群眾性活動由公安機關予以取締，對承辦者處人民幣**100,000**元以上人民幣**300,000**元以下罰款。

根據《展會知識產權保護辦法》(商務部、國家市場監督管理總局、國家版權局、國家知識產權局於**2006**年**1**月**13**日聯合頒佈，於**2006**年**3**月**1**日生效)，展會主辦方應當依法維護知識產權權利人的合法權益，其中包括專利、商標及著作權。主辦方對展會知識產權保護不力的，展會管理部門應對主辦方給予警告，並視情節依法對其再次舉辦相關展會的申請不予批准。

根據於**1997**年**7**月**31**日生效的《國務院辦公廳關於對在我國境內舉辦對外經濟技術展覽會加強管理的通知》、於**1998**年**10**月**1**日生效的《在境內舉辦對外經濟技術展覽會管理暫行辦法》、海關總署與商務部於**2004**年**2**月**19**日聯合發佈的《關於在我國境內舉辦對外經濟技術展覽會有關管理事宜的通知》及其他適用規定，就展覽場地超過**1,000**平方米的對外經濟技術展覽會引進分級審批程序。以國務院或省級部門的名義舉辦的涉外經濟技術展覽會須經國務院批准。以國務院隸屬單位或境外實體名義舉辦的涉外經濟技術展覽會須經商務部批准(在北京以外地區舉辦的展覽會，須經地方外經貿主管部門審批)。就科研及技術交流舉辦的涉外經濟技術展覽會須經科學技術部批准。中國國際貿易促進委員會下屬單位舉辦的涉外經濟技術展覽會須經中國國際貿易促進委員會批准，並報商務部備案。展覽場地少於**1,000**平方米的展覽會，

主辦方須報相關主管部門備案。根據國務院於2019年2月27日發佈的《國務院關於取消和下放一批行政許可事項的決定》，對於四種涉外經濟技術展覽會(再次舉辦已獲批准冠名「中國」等字樣的；首次舉辦冠名「中國」等字樣的、國務院部門所屬單位、中央企業或全國性行業協會主辦的；展期超過六個月的；港澳台地區機構參與主辦的(包括海峽兩岸經濟技術展覽會))，建立備案制度；兩種涉外經濟技術展覽會(首次舉辦冠名「中國」等字樣的、外國機構參與主辦的)仍然由相關主管部門審批。

關於環境保護的法規

根據《中華人民共和國環境保護法》(於1989年12月26日頒佈，隨後於2014年4月24日修訂並於2015年1月1日生效)、《建設項目環境保護管理條例》(於1998年11月29日頒佈，隨後於2003年2月27日及2017年7月16日修訂並於2017年10月1日生效)及《中華人民共和國環境影響評價法》(於2002年10月28日頒佈並於2016年7月2日及2018年12月29日修訂)，造成環境污染及排放其他污染物以致危害公眾的企業，須於經營業務中實行環境保護方法及程序。倘企業未有申報及／或登記其所造成的環境污染，其將被警告或處罰，倘其未能於指定時限內修復環境或就污染的影響進行補救，將被終止生產及營運或遭受處罰。此外，倘企業污染及危害環境，須負責補救污染造成的危害及影響，並就因環境污染所造成的任何損失或損害作出賠償。

根據《排污許可管理辦法(試行)》(於2018年1月10日頒佈及生效並於2019年8月22日修訂)，排污實體須根據許可條例依法持有排污許可證及排放污染物。對已於2015年1月1日及其後就建築項目的環境影響評估獲得批准意見的排污單位而言，有關環境影響評估的污染物排放主要部分及批准意見應當納

入排污許可證。對於《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)》所規定的時限前已成立及實際排污的排污單位而言，相關排污許可證須於時限內申請及獲取。於時限後成立的排污單位須於啟用生產設備或實際排污前申請及獲取排污許可證。

此外，於生產及營運過程當中，我們的第三方製造商及本集團亦須遵守特定範疇的相關環境保護法律及法規。該等法律包括《中華人民共和國水污染防治法(2017修正)》(有關控制水污染的總規定)、《中華人民共和國大氣污染防治法(2018修正)》(防治大氣污染)、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法(2020修正)》(規定所有實體及個人應採取措施降低固體廢物產生量、促進固體廢物的綜合利用及降低固體廢物的有害性)、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法(2018修正)》(釐清不同情況下噪聲污染的標準，如工業噪聲污染、建築施工噪聲污染、社會生活噪聲污染及交通運輸噪聲污染)及《中華人民共和國環境保護稅法(2018修正)》(據此，在中華人民共和國領域和中華人民共和國管轄的其他海域，直接向環境排放應稅污染物的企業事業單位和其他生產經營者為環境保護稅的納稅人)。

關於外商投資的法規

關於外商投資的法規

零售行業

根據《鼓勵外商投資產業目錄》(2019年版)(「《目錄》」)及《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2020年版)》(「《負面清單》」)，由商務部及國家發展和改革委員會(「國家發改委」)於2019年6月30日及2020年6月23日聯合發佈，並分別於2019年7月30日及2020年7月30日生效)，外資允許進入零售、出版及玩具行業。

增值電信服務

根據由信息產業部於2006年7月13日頒佈的《信息產業部關於加強外商投資經營增值電信業務管理的通知》(「《信息產業部通知》」)，境內增值電信企業禁止以任何形式向外國投資者租借、轉讓、倒賣增值電信業務經營許可證，或以任何形式為外國投資者在中國境內非法經營任何增值電信業務提供任何資源、場地、設施及其他協助。此外，根據《信息產業部通知》，外商投資增值電信服務經營者所使用的互聯網域名及註冊商標應為該經營者或其股東依法持有。

根據《負面清單》及《目錄》，增值電信業務的外資股比不得超過50%(電子商務、國內多方通信、存儲轉發類、呼叫中心除外)。

由國務院於2001年12月11日頒佈並於2008年9月10日及2016年2月6日修訂的《外商投資電信企業管理規定》(2016修訂)要求外國投資者須設立中外合資企業在中國提供增值電信服務，惟外方投資者在中外合資企業中的出資比例，最終不得超過50%。在中國經營增值電信業務的外商投資電信企業的外方主要投資者應當具有經營增值電信業務的良好業績及運營經驗。符合上述要求的外國投資者必須向具有重大酌情權的工業和信息化部及商務部或其地方主管部門取得批准，方可在中國開始提供增值電信業務。根據工業和信息化部於2015年6月19日發佈、於同日生效的《關於放開在線數據處理與交易處理業務(經營類電子商務)外資股比限制的通告》，外國投資者於在線數據處理與交易處理業務(經營類電子商務)的持股比例可至100%。境內企業擬改制成為中外合資企業或外商獨資企業，應更新其電信業務經營許可證。

互聯網文化活動

根據《互聯網文化管理暫行規定》(2017修訂)(文化部於2011年2月11日頒佈，於2017年12月15日最新修訂並生效)及於2010年7月30日生效的《文化部辦公廳關於下放經營性互聯網文化單位行政許可審批工作的通知》，省、自治

區、直轄市人民政府文化行政部門對申請從事經營性互聯網文化活動的單位進行審批，對從事非經營性互聯網文化活動的單位進行備案。互聯網文化產品的製作、複製、進口、發行、播放、展示及競爭等活動屬於「互聯網文化活動」。經營性互聯網文化活動指以營利為目的，通過向上網用戶收費或者以電子商務、廣告、贊助等方式獲取利益，提供互聯網文化產品及其服務的活動。互聯網文化單位提供的文化產品，使公民、法人或者其他組織的合法利益受到侵害的，互聯網文化單位應當依法承擔民事責任。未經批准，擅自從事經營性互聯網文化活動的，責令停止經營性互聯網文化活動，予以警告，並處人民幣30,000元以下罰款；拒不停止經營活動的，依法列入文化市場黑名單，予以信用懲戒。

根據《負面清單》及《目錄》，外國投資者禁止投資於互聯網文化活動(音樂除外)。

《中華人民共和國外商投資法》

中國外商投資企業的主要法律及法規包括《中華人民共和國外資企業法》(2016修正)(「《中華人民共和國外資企業法》」)及《中華人民共和國外資企業法實施細則》(2014修訂)、《中華人民共和國中外合資經營企業法》(2016修正)(「《中華人民共和國中外合資經營企業法》」)及《中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例》(2019修正)、《中華人民共和國中外合作經營企業法》(2017修正)(「《中華人民共和國中外合作經營企業法》」)及《中華人民共和國中外合作經營企業法實施細則》(2017修正)。上述所有法律及法規已於2020年1月1日廢除，並由《中華人民共和國外商投資法》(「《中華人民共和國外商投資法》」)及《中華人民共和國外商投資法實施條例》(全國人大及國務院根據主席令第26號及國務院令第723號分別於2019年3月15日及2019年12月26日採納並頒佈，將於2020年1月1日生效)，外商投資指外國的自然人、企業或者其他組織(「外國投資者」)直接或者間接在中國境內進行的投資活動，包括下列情形：外國投資者取得中國境內企業的股份、股權、財產份額或者其他類似權益。國家對外商投資實行准入前國民待遇加《負面清單》管理制度。外國投資者投資負面清單規定禁止投資的領域的，由有關主管部門責令停止投資活動，限期處分股份、資產或者採取其他必要措施，恢復到實施投資前的狀態；有違法所得的，

沒收違法所得。外國投資者的投資活動違反《負面清單》規定的限制性准入特別管理措施的，由有關主管部門責令限期改正，採取必要措施滿足准入特別管理措施的要求。外國投資者的投資活動違反《負面清單》規定的，還應當依法承擔相應的法律責任。

根據商務部及國家市場監督管理總局於2019年12月30日頒佈及於2020年1月1日生效的《外商投資信息報告辦法》，外國投資者或者外商投資企業應當通過企業登記系統以及國家企業信用資訊公示系統向商務主管部門報送投資資訊。市場監管部門應當及時將外國投資者、外商投資企業報送的上述投資資訊推送至商務主管部門。外國投資者提交初始報告，應當報送企業基本資訊、投資者及其實際控制人資訊、投資交易資訊等資訊。初始報告的資訊發生變更，外商投資企業應於通過企業登記系統提交變更報告。外國投資者或者外商投資企業未按照要求報送投資資訊，且在商務主管部門通知後未予以補報或更正的，由商務主管部門責令其於20個工作日內改正；逾期不改正的，處人民幣100,000元以上人民幣300,000元以下罰款。

關於併購及海外上市的法規

根據《關於外國投資者併購境內企業的規定》(2009修訂)(「《併購規定》」，商務部於2006年8月8日頒佈，於2006年9月8日生效，於2009年6月22日最新修訂並生效)，外國投資者購買境內公司股權或認購境內公司增資，從而將境內公司性質變為外商投資企業；或外國投資者在中國成立外商投資企業、購買境內公司資產並經營有關資產；或外國投資者購買境內公司資產、透過注入該等資產成立外商投資企業，並經營有關資產時，必須遵守《併購規定》。《併購規定》要求，境內公司或個人以其在境外合法設立或控制的公司名義收購與其有關聯關係的任何其他境內公司的股權或資產，應報商務部審批。《併購規定》亦訂明，由中國公司或個人直接或間接控制，為在海外上市而透過收購

中國境內公司成立的公司，於海外證券交易所公開上市及買賣其證券前須取得中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准。

關於外匯的法規

根據《中華人民共和國外匯管理條例》(2008修訂)(國務院於1996年1月29日頒佈，於2008年8月5日最新修訂並生效)及《結匯、售匯及付匯管理規定》(中國人民銀行於1996年6月20日頒佈，於1996年7月1日生效)，人民幣可通過外匯銀行賬戶兌換其他貨幣，用於貿易收支以及支付利息及股息等經常賬項目。人民幣兌換為其他貨幣、所兌換貨幣匯出中國境外用於直接股本投資、貸款及撤資等資本賬項目，須經國家外匯管理局或其地方分局事先批准。資本賬戶下的外匯收入經國家外匯管理局批准後才可保留或出售予從事結匯、售匯的金融機構，根據中國相關法律法規毋須取得有關批准則除外。一般而言，在下列兩種情況下，外商投資企業可將人民幣兌換為外幣並匯出中國境外，而毋須經國家外匯管理局批准：(a)企業需要以外幣結付經常賬項目；及(b)企業需要向其境外股東派發股息。

根據《國家外匯管理局關於進一步改進和調整直接投資外匯管理政策的通知》(2015修訂)(「《國家外匯管理局59號通知》」，國家外匯管理局於2012年11月19日頒佈，於2012年12月17日生效，於2015年5月4日最新修訂並生效)，外匯賬戶開立與入賬以及用於直接投資的境內外匯轉撥，毋須事先批准。《國家外匯管理局59號通知》簡化外商投資企業的資本驗證及確認手續、外國投資者收購中方股權所須的境外資本及外匯登記手續，並進一步改善外商投資企業外匯資本的結匯管理。

於2015年2月13日，國家外匯管理局頒佈《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(「《國家外匯管理局13號通知》」)，自2015年6月1日起生效，該通知取消境內直接投資和境外直接投資的外匯登記

核准。此外，《國家外匯管理局13號通知》簡化外匯登記程序，投資者須直接到銀行辦理境內直接投資和境外直接投資的相關外匯登記。

根據國家外匯管理局於2015年3月30日頒佈並自2015年6月1日生效的《國家外匯管理局19號通知》及國家外匯管理局頒佈並自2016年6月9日生效的《國家外匯管理局16號通知》，外商投資企業的外匯資本金結匯所得人民幣資金應當用於相關政府部門或授權商業銀行批准的業務範圍內的用途。除外商投資房地產企業外，外商投資企業不得將外匯資本金結匯所得人民幣資金用於購買境內任何其他用途的房地產(自用房地產除外)。外匯資本金結匯所得人民幣資金不得用於任何證券投資，除非另有明確規定，不得直接或間接用於發放人民幣委託貸款(屬業務範圍內的用途則除外)、償還企業間借貸(包括第三方墊款)或分貸予第三方的人民幣銀行貸款。在中國註冊的企業亦可自行酌情將其外債由外幣轉換為人民幣。《國家外匯管理局16號通知》就自行酌情轉換資本賬項目下的外匯(包括但不限於外匯資本金及外債)提供統一標準，適用於所有中國註冊的企業。《國家外匯管理局16號通知》重申的原則為，公司兌換自外幣計值資本金的人民幣資金不得直接或間接用於經營範圍以外的用途，且不得用於中國境內的證券投資或除銀行保本型金融產品之外的其他投資，除非另有明確規定。此外，所兌換成的人民幣不得用於向關聯企業發放貸款，惟屬於經營範圍內除外，亦不得用於建設或購買非自用房地產(房地產企業除外)。

國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並於同日生效的《國家外匯管理局37號通知》規定，國家外匯管理局及其地方分局對境內居民成立特殊目的公司實施登記管理。除須遵守《國家外匯管理局13號通知》之外，境內居民以境內外合法資產或權益向特殊目的公司出資前，應向外匯局或授權銀行申請辦理境外投資外匯登記手續。境內居民以境內外合法資產或權益出資的，應向註冊地外匯局或授權銀行、境內企業資產或權益所在地外匯局或授權銀行申請辦理境外投資外匯登記手續；境內居民以境外合法資產或權益出資的，應向註冊地外匯局或授權銀行、戶籍所在地外匯局或授權銀行申請辦理外匯登記手續。

於2006年12月25日，中國人民銀行頒佈《個人外匯管理辦法》，自2007年2月1日生效。於2012年2月15日，國家外匯管理局頒佈《國家外匯管理局7號通知》，自發佈當日生效。根據股權規定及其他適用規定，獲境外證券交易所上市公司按照股權激勵計劃授予股份或購股權的中國居民須向國家外匯管理局或其地方分局辦理登記，參與境外上市公司股權激勵計劃的中國居民須通過境內合資格代理機構(可以為有關境外上市公司的中國附屬公司或該中國附屬公司選聘的其他合資格機構)代其完成股權激勵計劃的國家外匯管理局登記及其他手續。參與者亦須聘請境外委託機構處理有關行使購股權、買賣相關股票或權益及資金轉移的事宜。此外，倘股權激勵計劃、中國代理機構或境外委託機構有任何重大變更或出現其他重大變化，境內代理機構須修改國家外匯管理局有關該股權激勵計劃的登記。境內代理機構應代表有權行使僱員股份獎勵的中國居民向國家外匯管理局或其地方分局申請支付外匯的全年限額，以便該中國居民可行使僱員股份獎勵。中國居民因出售根據股權激勵計劃獲授股份及就境外上市公司股息而收取的外匯收入，於分派予該中國居民之前，必須存入境內代理機構於中國開設的銀行戶口。此外，境內代理機構應於每季度向國家外匯管理局或其地方分局報送《境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃情況備案表》。

關於境外直接投資登記的法規

根據國家外匯管理局於2009年7月15日發佈及於2009年8月1日生效的《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，經批准在境外投資的中國企業，須辦理境外直接投資外匯登記。根據《國家外匯管理局13號通知》，境外直接投資項下外匯登記核准行政審批事項被取消，改由銀行直接審核辦理境外直接投資項下外匯登記。根據國家發改委發佈的《企業境外投資管理辦法》(於2017年12月26日頒佈及於2018年3月1日生效)，境內企業的投資活動(通過投入資產及權益、提供融資及擔保收購境外股權、控制權、經營管理權及其他相關權益，直接或間接控制境外公司)應根據境外投資項目的相關情況報國家發改委審批或備案。涉及敏感國家及地區、敏感行業的境外投資項目，由國家發改委核准；對非敏感類境外投資項目實行備案管理。中國境內企業投資或其控制

的境外企業開展投資額**3**億美元或以上的非敏感類項目的，投資主體應向國家發改委申報備案；境內投資主體投資額低於**3**億美元(不含**3**億美元)的非敏感類境外投資項目應向國家發改委省級機構申報備案。

關於就業及社會福利的法規

關於就業的法規

根據《中華人民共和國勞動法》(2018修正)(全國人大常委會於**1994**年**7**月**5**日頒佈，於**1995**年**1**月**1**日生效，於**2018**年**12**月**29**日最新修訂及生效)，勞動者享有平等就業及選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、享受社會保險及福利的權利以及若干其他權利。勞動者每日工作時間不超過八小時，平均每週工作時間不超過**44**小時。用人單位須建立、健全勞動安全衛生制度、對勞動者進行安全衛生教育以及為勞動者提供符合國家勞動安全衛生標準的工作環境。企事業單位必須建立健全安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程與標準，對勞動者進行中國勞動安全衛生教育。勞動安全衛生設施必須符合中國政府規定的標準。

根據《中華人民共和國勞動合同法》(2012修正)(「《勞動合同法》」，全國人大常委會於**2007**年**6**月**29**日頒佈，於**2012**年**12**月**28**日修訂，於**2013**年**7**月**1**日生效)，如果企事業與勞動者之間將要或已經建立起勞動關係，應以書面形式訂立勞動合同。禁止企事業單位強迫勞動者超時工作，用人單位應當按照法律法規向勞動者支付加班費。此外，勞動工資不得低於當地最低工資標準，並應按時支付給勞動者。

根據《勞動合同法》，非全日制勞動者平均每天工作時長不超過四小時，每週工作時長不超過**24**小時。非全日制勞動者的時薪不得低於用人單位所在地地方人民政府制定的最低時薪標準。非全日制勞動者的勞動報酬結算及支付週期不得超過**15**日。非全日制勞動關係的任何一方可隨時通知另一方終止勞動關係。終止非全日制勞動關係時，用人單位無需向非全日制勞動者支付任何經濟賠償。根據於**2003**年**5**月**30**日發佈的《勞動和社會保障部關於非全日制用工若干問題的意見》，用人單位招用勞動者從事非全日制工作，應當在錄用後到當地勞動保障行政部門辦理錄用備案手續；用人單位應當按照國家有關規定為非全日制勞動者繳納工傷保險費。

根據《勞動合同法》及中華人民共和國人力資源和社會保障部於**2014年1月24日**頒佈並於**2014年3月1日**實施的《勞務派遣暫行規定》，用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者；儘管暫行規定生效前對現已派遣勞動者數量授予兩年的過渡期，但使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的**10%**。用工單位在暫行規定施行前使用被派遣勞動者數量超過其用工總量**10%**的，應當制定調整用工方案，將被派遣勞動者數量降至規定比例，並將制定的調整用工方案報當地人力資源社會保障行政部門備案。用工單位未將本規定施行前使用的被派遣勞動者數量降至符合規定比例之前，不得新用被派遣勞動者。

《中華人民共和國就業促進法》(2015修正)(全國人大常委會於**2007年8月30日**頒佈、於**2015年4月24日**修訂並生效)規定，個人享有平等就業及自主擇業的權利，不因民族、種族、性別、宗教信仰、傳染病或居籍而受歧視。根據此法例，企業亦須為勞動者提供職業培訓。縣級或以上的行政部門負責實施政策以促進就業。

社會保險及住房公積金

根據《中華人民共和國社會保險法》(2018修正)(「《社會保險法》」，全國人大常委會於**2010年10月28日**頒佈，於**2011年7月1日**實施，於**2018年12月29日**修訂並生效)、《工傷保險條例》(2010修訂)(國務院於**2003年4月27日**頒佈並於**2004年1月1日**實施，於**2010年12月20日**修訂，於**2011年1月1日**生效)、《企業職工生育保險試行辦法》(勞動部於**1994年12月14日**頒佈，於**1995年1月1日**生效)、《國務院關於建立統一的企業職工基本養老保險制度的決定》(於**1997年7月16日**發佈並生效)、《國務院關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》(於**1998年12月14日**頒佈並生效)、《失業保險條例》(國務院於**1999年1月22日**頒佈並生效)所規定，在中國企業有責任為其僱員提供涵蓋養老保險、失業保險、生育保險、工傷保險及醫療保險的福利計劃。在中國的用人單位必須向相關社會保險部門辦理登記，向養老保險金、基本醫療保險金、失業保險金、

生育保險金及工傷保險金供款。根據《社會保險法》，養老保險、基本醫療保險及失業保險由用人單位與職工共同繳納，工傷保險及生育保險由用人單位繳納。用人單位必須按時申報、足額繳納社會保險費。職工應當繳納的社會保險費由用人單位代扣代繳。用人單位不辦理社會保險登記的，責令限期改正；逾期不改正的，對用人單位處應繳社會保險費數額一倍以上三倍以下的罰款。用人單位未按時足額繳納社會保險費的，由社會保險費徵收機構責令限期繳納或者補足，並自欠繳之日起，按日加收**0.05%**的滯納金；逾期仍不繳納的，由有關行政部門處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款。繳款由地方行政部門徵收；未按規定繳納的企業，處以罰款，責令限期補足。

根據國務院於**1999年4月3日**頒佈及於**2019年3月24日**最新修訂並生效的《住房公積金管理條例》(2019修訂)，企業應當到住房公積金管理中心辦理登記，經住房公積金管理中心審核後，企業應到相關銀行辦理開戶手續，以存入職工的住房公積金。企業亦須為職工按時足額繳存住房公積金。單位不辦理住房公積金繳存登記或者不為本單位職工辦理住房公積金賬戶設立手續的，由住房公積金管理中心責令限期辦理；逾期不辦理的，處人民幣**10,000元**以上**50,000元**以下的罰款。單位逾期不繳或者少繳住房公積金的，由住房公積金管理中心責令限期繳存；逾期仍不繳存的，可以申請人民法院強制執行。

關於稅項的法規

關於所得稅的法規

於**2007年3月16日**，全國人大常委會頒佈《中華人民共和國企業所得稅法》(2018修正)，該法於**2018年12月29日**最新修訂並生效；於**2007年12月6日**，國務院頒佈《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(2019修訂)，於**2019年4月23日**最新修訂及生效(統稱「《企業所得稅法》」)。根據《企業所得稅法》，納稅人分為居民企業及非居民企業。居民企業定義為根據中國法律於中國成立或根據外國法律成立但其實際或實質控制實體位於中國的企業。非居民企業定義為根據外國法律成立且其實際行政於中國以外地區進行，但其於中國擁

有機構或場所，或並無設立該等機構或場所，但於中國境內產生收入的企業。根據《企業所得稅法》及相關實施條例，企業適用的統一所得稅稅率為**25%**。然而，非居民企業在中國未設立永久機構、場所的，或者雖於中國設立永久機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯繫的，企業所得稅須按其來自中國的收入的**10%**繳納。企業所得稅法規定，對於向「非居民企業」投資者支付的股息，倘該投資者**(i)**在中國未設立機構或營業地點或**(ii)**在中國設立機構或營業地點，但相關收入與有關機構或營業地點並無實際聯繫，而相關股息及收入源自中國，則一般須按適用稅率**10%**繳納所得稅。適用於股息的所得稅可根據中國與非中國股東所在的司法權區所訂立的稅務條約而予以扣減。

根據於**2006年8月21日**簽署及生效的《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》（「**《稅收協定》**」），一方居民公司支付給另一方居民的股息，可以在該另一方徵稅。然而，這些股息也可以在支付股息的公司是其居民的一方，按照該一方法律徵稅。但是，如果股息受益所有人是另一方的居民，則所徵稅款不應超過：**(1)**如果受益人是直接擁有支付股息公司至少**25%**資本的公司，為股息總額的**5%**；**(2)**在其它情況下，為股息總額的**10%**。

根據《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》（國家稅務總局（「**國家稅務總局**」）於**2015年8月27日**頒佈，於**2015年11月1日**生效，於**2019年10月14日**最新修訂，於**2020年1月1日**生效），非居民納稅人符合享受協定待遇條件的，可在納稅申報時，或通過扣繳義務人在扣繳申報時，自行享受協定待遇，並接受稅務機關的後續管理。「非居民納稅人」，是指根據稅務協定中有關居民條款的規定為其他訂約方的稅務居民的納稅人。

然而，根據國家稅務總局於2009年2月20日發佈並生效的《關於執行稅收協定股息條款有關問題的通知》(「**81號通知**」)，倘相關中國稅務機關酌情認定公司因主要旨在獲取稅收優惠的架構或安排而自有關減免所得稅稅率中獲益，該等中國稅務機關可調整優惠稅收待遇。

關於增值稅的法規

《中華人民共和國增值稅暫行條例》(2017修訂)由國務院於1993年12月13日頒佈，於1994年1月1日生效，於2017年11月19日最新修訂並生效；《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(2011修訂)由財政部及國家稅務總局於2009年1月1日頒佈並生效，於2011年10月28日修訂，於2011年11月1日生效(統稱「**增值稅法**」)。根據《增值稅法》，所有在中國境內銷售貨物、提供加工、修理修配勞務、銷售服務、無形資產或房地產以及進口貨物的企業及個人均須繳納增值稅。對於《增值稅法》所列以外銷售貨物、提供勞務或有形個人房屋租賃服務或進口貨物的一般增值稅納稅人，適用增值稅率為**13%**。

韓國法律及法規

入口法

我們於韓國的銷售經營須遵守若干入口相關法規，如關稅法及對外貿易法。向南韓入口貨品的人士須根據關稅法(2016年第**13548**號法令(經修訂))呈交入口申報表以及繳交關稅和入口增值稅。

根據對外貿易法(2014年第**12285**號法令(經修訂))，產品須標明原產國家，其可能於清關時由韓國關稅廳審查。倘(i)入口商或出口商知悉並有意進行(a)具有錯誤或誤導性原產地標識、(b)具有損壞或經修改原產地標識、或(c)無所須原產地標識的貨品的貿易，或(ii)入口商或出口商有意不遵從相關部門的更正命令，則該入口商或出口商須被監禁最高五年或被刑事罰款最高**100**百萬韓圓。

公平貿易法規

我們於韓國的銷售經營須遵守壟斷法及公平貿易法(「公平貿易法」，2016年第14137號法令(經修訂))。根據公平貿易法，下列若干不公平貿易行為均被禁止：(i)無任何理由下拒絕與某一方交易或與其終止交易、(ii)就價格及其他條款及條件對某一方進行歧視、(iii)掠奪式定價、(iv)向客戶提供不合理的過份經濟利益，如溢價或以欺詐手法誘騙、(v)進行強迫交易、(vi)濫用市場支配地位與他人進行交易、(vii)限制對方交易(如就地區或客戶範圍而言)、(viii)干涉其他公司的業務活動(如不恰當地使用伙伴的技術或不恰當地慫恿另一公司的僱員離職)、及(ix)不公正地協助特別關聯人士。進行上述任何不公平貿易行為的人士可能須受以下刑罰：(i)更正命令(即終止及停止命令及就該違反進行公告)、(ii)相關銷售金額最高2%的行政罰款，或在難以釐定該銷售金額的情況下罰款最高500百萬韓圓、及／或(iii)監禁最高2年或刑事罰款最高150百萬韓圓(前提為就刑事罰款而言，除負責人外，一家公司亦可能須承擔替代責任)。

此外，公平貿易法禁止維持轉售價格，觸犯者須接受上述段落所列相同刑罰。然而，公平貿易法允許就滿足若干條件的消費者產品維持轉售價格(如容易辨識、劃一品質及於市場上存在自由競爭並擁有韓國公平交易委員會事先同意的產品)。此外，在合理基礎下，維持價格上限亦被允許。

根據公平標記和廣告法(「公平標記和廣告法」，2014年第12380號法令(經修訂))，(i)可能阻礙市場公平貿易的具欺騙或誤導性廣告、(ii)錯誤或誇張標記或廣告、(iii)具欺騙性的標記或廣告、(iv)不當比較標記或廣告、或(v)誹謗標記或廣告均被禁止。觸犯上述規定者可能須接受以下刑罰：(i)更正命令、(ii)行政罰款最高500百萬韓圓、及／或(iii)監禁最高2年或刑事罰款最高150百萬韓圓(前提為就刑事罰款而言，除負責人外，一家公司亦可能須承擔替代責任)。

消費者保護法

我們於韓國的銷售經營須遵守韓國若干消費者保護法。其引進產品責任法(「產品責任法」，2013年第11813號法令(經修訂))並向生產商採取無過失或嚴格責任的原則以便更易於彌補損失，並因此減輕消費者的舉證責任。根據產品責任法，如因生產商的瑕疵產品而出現危及生命、身體及／或財產(不包括對產品自身的損壞)的情況，除非生產商擁有下列責任豁免，則生產商須在不論其屬故意或過失的情況下賠償損失。

生產商可在以下情況獲豁免產品責任：(i)倘生產商並無供應該產品；(ii)倘在供應該產品之時該聲稱瑕疵並不能以可用的科學或技術標準被發現；或(iii)倘該聲稱瑕疵乃因生產商為遵守供應該產品時生效法律所規定的標準而導致。倘該聲稱瑕疵乃因生產商就設計或生產而發出的指示所致，則聲稱瑕疵產品的原材料、零件、或組件的供應商可能獲豁免產品責任。

此外，消費者基本法(「**消費者基本法**」，2011年第10678號法令(經修訂))規定召回系統。倘對一個業務經營者有司法權力的中央行政機關認為有需要保護消費者免受該產品帶來的危險，則其可建議或命令該業務經營者(包括入口商或經銷商)進行消費者基本法訂明的必要措施。倘該業務經營者拒絕進行該建議而無任何合理理由，則中央行政機關可公開該事實。倘該業務經營者拒絕進行該機關就補救措施而發出的命令，則該機關可命令該業務經營者移除、銷毀及／或維修該產品或停止供應該產品。此外，該公司的僱員可能須被監禁最高3年或刑事罰款最高50百萬韓圓，而除負責僱員外，該公司亦可能須承擔刑事罰款的替代責任。

知識產權法

我們的銷售經營須遵守若干知識產權法及規定。根據專利法(2016年第14112號法令(經修訂))，於向韓國知識產權廳註冊後，可於韓國使用該經註冊專利權。專利權的有效期為自註冊日期起直至專利申請的第20週年為止的期間。

根據商標法(2016年第13848號法令(經修訂))，商標包括所有可在視覺上被識別及用以區分一名人士與其他實體的業務的產品或服務的標記。自註冊日期起(在支付相關費用後)，商標註冊的有效期為十年。就續展另一個十年的商標註冊，註冊人須在原註冊有效期屆滿前的一年內期間遞交商標續展申請。根據商標法註冊商標的人士必須使用該商標作商業用途以避免第三方作出任何不使用撤銷行動。根據商標法，未使用超過三年或以上(而無任何合理理由)的註冊商標可構成撤銷行動的理由。

日本法律及法規

消費者保障法規

我們在日本的銷售經營業務須遵守各項日本消費者保障法規，包括但不限於防止不合理溢價及誤導陳述法(1962年第134號法令(經修訂))及消費者合約法(2000年第61號法令(經修訂))。

防止不合理溢價及誤導陳述法之目的，旨在防止以不合理溢價及誤導陳述招徠客戶。根據該法，我們為銷售產品而進行廣告宣傳時，對有關產品在品質、標準或任何其他特點或價格或任何其他交易條款方面作出的陳述，不得優於實際產品或交易條款，或不得作出缺乏合理理據的陳述。自2016年4月1日起，該法引入行政罰款制度。行政罰款制度規定違反者應就行政罰款付費，金額乃違例行動涉及銷售額的3%。

產品責任法

產品責任法(1994年第85號法令(經修訂))規定製造商須為其產品缺陷引致的損害而承擔嚴厲的賠償責任。我們製造及銷售潮流玩具，倘若其中一名消費者因我們的產品缺陷而蒙受損害，即使我們並無疏忽，也可能須為有關損害承擔責任。

知識產權

我們擁有多項有關製造及銷售潮流玩具的專利、商標及其他知識產權，受到專利法(1959年第121號法令(經修訂))、商標法(1959年第127號法令(經修訂))、實用新型法(1959年第123號法令(經修訂))及日本設計法(1959年第125號法令(經修訂))的保護。

出口與進口

我們的業務為製造及銷售潮流玩具，須遵守日本的外匯管制法規，包括外匯及對外貿易法(1949年第228號法令)、出口與進口交易法(1952年第299號法令)及海關法(1954年第61號法令)。

新加坡法律及法規

消費者保護法

新加坡消費者保障(商品說明及安全規定)法(第53章)

新加坡消費者保障(商品說明及安全規定)法(第53章)〔**消費者保障(商品說明及安全規定)法**〕禁止貿易或營運中使用虛假產品說明，亦禁止供應任何使用虛假商品說明的貨品。尤其虛報所供應商品或所採用方法是由某方(包括任何政府或政府部門或代理機構或任何國際組織或代理機構，不論是在新加坡或海外)提供或獲其認可，或與此歸於一類，即屬違法。

本集團必定作出對應措施，以確保其所有供應予消費者的產品獲準確說明。「商品說明」的詮釋非常廣泛，亦包括計量貨品、產品組成、生產方法及生產地點等的細節。

消費者保障(商品說明及安全規定)法一般訂明被裁定任何違反並無明確規定罰則的新加坡消費者保障(商品說明及安全規定)法的人士將被處以不超過10,000新加坡元的罰款或監禁不超過兩年或兩者同時執行。

新加坡貨品售賣法案(第393章)

新加坡貨品售賣法案(第393章)〔**貨品售賣法案**〕於新加坡為有關貨品售賣的主要規管法律。貨品售賣法案適用於任何貨品售賣合約。貨品售賣合約為賣家為換取稱為貨價的金錢代價而將貨品產權轉讓或同意將貨品產權轉讓給買家的合約。貨品售賣法案因此適用於所有由本集團出售的消費品。

貨品售賣法案第14條規定凡賣家於業務運作中售貨，存在一項隱含條件：根據合約供應的貨品須質素良好，但在以下情況該項條件不適用：(i)在合約訂立前曾明確地促請買家注意存在瑕疵；(ii)如買家在合約訂立前驗貨，而該次驗貨應揭露存在瑕疵；或(iii)如合約是憑樣本售貨的合約，則在對樣本進行合理檢驗時會顯現的瑕疵。就貨品售賣法案而言，倘貨品達到合理人士經考慮產品的任何說明、價格及所有其他有關事項後認為良好的標準，則屬質素良好的貨品。

倘賣家違反此隱含規定，而其亦為合約條件，買家有權終止協議及就任何所承受的損失向賣家提出控訴。

新加坡消費者保障(公平交易)法(第52A章)

新加坡消費者保障(公平交易)法(第52A章)(「消費者保障(公平交易)法」)保障消費者免受害於不公平行為及就並不符合合約的貨品給予消費者額外權利。新加坡競爭及消費者委員會為消費者保障(公平交易)法的行政機構及將有調查及執法權對不合作的零售商及時提出控訴。

消費者保障(公平交易)法第二部規定進行涉及不公平行為的消費者交易的消費者可對供應商提出控訴。

根據消費者保障(公平交易)法，供應商若作出以下行為，而該行為與消費者交易有關，則被視為不公平行為：

- (i) 作出某行為或言辭，或未能作出某行為或言辭，而導致消費者可能合理被騙或誤導；
- (ii) 作虛假聲稱；
- (iii) 倘供應商知道或應合理知道消費者(a)未能保障自身利益；或(b)未能合理理解有關交易的特點、性質、用語或該交易或與該交易有關之任何事宜的影響，而藉此從消費者取利；或
- (iv) 進行任何消費者保障(公平交易)法附表二所定義的不公平行為。

消費者保障(公平交易)法第三部為於交付時未能符合合約的貨品提供補救方法。倘消費者保障(公平交易)法第三部適用，根據消費者保障(公平交易)法，消費者有權要求賣家於合理時間內及不會為消費者帶來不便的情況下修理或更換不合規貨品，費用由賣家承擔。於某些情況中，除修理或更換外，消費者保障(公平交易)法容許消費者要求賣家降低貨品價格或撤銷該等貨品的合約。該等情況包括無法修理或更換、修理或更換的費用遠高於降低價格或合約撤銷的費用，以及消費者已要求修理或更換，但賣家並無於合理時間內及在不為消費者帶來明顯不便的情況下提供補救辦法。

知識產權法

版權

新加坡版權受新加坡版權法(第**63**章)所規管。在新加坡，版權自創造後立即存在。新加坡並無登記版權的系統且並無就版權存續而須採取的正式步驟。一般立場認為創造所提述作品的人士為版權的所有人，而倘作品是在僱用過程中創造而得，則版權屬於僱主。

商標

新加坡商標註冊的正式系統由新加坡商標法(第**332**章)規管。根據商標法，所涉商標須於新加坡商標註冊處註冊。註冊後，註冊人將擁有在新加坡使用該商標的獨家權利，有效期為十年，另可續期十年。